

1500845-59.2022.8.26.0495

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen
Comarca: Registro
Foro: Foro de Registro
Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Disse que comprou a arma porque, em virtude de envolvimento com o tráfico de drogas, sofria ameaças e precisava se defender. Disse que é complicado explicar com mais detalhes. Disse que não estava junto com Endley, mas apenas estavam passando pela rua.

No laudo pericial de fls.83/87, o perito constatou que: "trata-se de um revólver usado, de acabamento oxidado, da marca Rossi, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500845-59.2022.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500845-59.2022.8.26.0495

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2140413/2022 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 25144558 -

DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2140413 - DEL.INV.GER. REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLON SOARES BUENO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

MARLON SOARES BUENO DOS SANTOS, qualificado a fls.5, foi processado como incurso no artigo 14, da Lei nº10.826/03, porque, de acordo com a denúncia, no dia 23 de maio de 2022, por volta das 20h00, na Avenida Nelson Brihi Badur, Vila Nova Ribeira, município e Comarca de Registro, portava um revólver calibre 32, número 75010, marca Rossi, municiado com 6 projéteis, todos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, o acusado se encontrava na via pública indicada portando, sem qualquer tipo de autorização, o revolver municiado acima descrito.

Em dado momento, foi abordado por policiais militares eis que atravessou

subitamente a via pública quando notou a aproximação dos agentes públicos, se afastando do colega Endley, oportunidade em que espontaneamente mostrou e dispensou a arma de fogo.

Instaurado Inquérito Policial, foram ouvidos: Victor Claro Pupo da Cunha (fls.2), Mário Edson Pereira (fls.3), Endley Albert Simão da Silva (fls.4) e MARLON SOARES BUENO DOS SANTOS (fls.5).

A peça foi instruída com: auto de prisão em flagrante (fls.1/5), boletim de ocorrência (fls.6/8), auto de exibição e apreensão (fls.11), fotografia da arma e dos projeteis (fls.20/25), folha de antecedentes (fls.56/66) e relatório final (fls.77/78).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls.70/71).

Laudo pericial às fls.83/87.

A denúncia foi oferecida a fls.92 recebida às fls. 94/95, em 6 de junho de 2022.

Folha de antecedentes às fls.107/114.

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação às fls.139/142.

O recebimento da denúncia foi mantido às fls.144/145.

Em audiência foram ouvidos: Mário Edson Pereira, Endley Albert Simão da Silva e MARLON SOARES BUENO DOS SANTOS.

As partes apresentaram memoriais às fls.171/174.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

Com efeito, a autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (fls.1/5), boletim de ocorrência (fls.6/8), auto de exibição da arma apreendida em poder do acusado (fls.11), laudo pericial realizado na arma às fls. 83/87, oitiva do policial militar e confissão do acusado.

A testemunha Mário Edson Pereira, policial militar, disse que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro Vila Nova Ribeira e que, em local baldio, sem residências, visualizaram dois indivíduos parados. Disse que os indivíduos se dispersaram em sentidos contrários e que o acusado dispensou a arma no chão. Disse que o revólver calibre 32 estava municiado com 6 projeteis intactos e que, durante a abordagem, o acusado alegou que estava sendo ameaçado com frequência, razão pela qual adquiriu a arma. Disse que o outro indivíduo também foi abordado, mas alegou que não estava com o acusado.

A testemunha Endley Albert Simão da Silva disse que não estava presente na data dos fatos e que não viu a arma nem conhece o acusado.

Interrogado, MARLON SOARES BUENO DOS SANTOS confessou os fatos. Disse que comprou a arma porque, em virtude de envolvimento com o tráfico de drogas, sofria ameaças e precisava se defender. Disse que é complicado explicar com mais detalhes. Disse que não estava junto com Endley, mas apenas estavam passando pela rua.

No laudo pericial de fls.83/87, o perito constatou que: "trata-se de um revólver usado, de acabamento oxidado, da marca Rossi, de fabricação brasileira, de

numeração de série 75010, do calibre nominal 32 LONG, de número indicador de peça 1249..., encontravam-se articulados e atuantes, estando a arma apta a efetuar disparos".

Assim, a prova oral produzida em juízo, o auto de prisão em flagrante, o auto de exibição e apreensão, as fotos e o laudo pericial comprovam a autoria e a materialidade do delito.

Não houve nenhuma ilegalidade na conduta dos policiais.

A defesa não conseguiu desmerecer o depoimento dos referidos policiais.

Sobre a oitiva de policiais, o Egrégio Tribunal já firmou entendimento no seguinte sentido:

"É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que agentes públicos, tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários não são apenas pela função que ocupam suspeitos como testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJSP Apelação nº 0014391-63.2013.8.26.0176, 4ª Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis, j. 29.09.2015).

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte" (STJ - AgRg no Ag 158921/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.05.2011).

Portanto, restou demonstrada a prática do delito de porte de arma com relação ao réu MARLON.

Passo à dosimetria da pena.

MARLON possui várias condenações anteriores definitivas, transitadas em julgado (autos 0005739-36.2014.8.26.0495, da 2ª Vara local, por tráfico de drogas - fls. 52/53; autos 1501486-86.2018.8.26.0495, da 3ª Vara local, por furto qualificado - fls. 53/54; e autos 1501487-71.2018.8.26.0495, da 2ª Vara local, por roubo - fls. 54).

Assim, é reincidente por uma condenação e possui maus antecedentes por duas condenações.

Não há nos autos elementos sobre a personalidade, a culpabilidade e a conduta social. Não foram especiais os motivos e as consequências do delito.

Em razão dos maus antecedentes, fixo a pena base em 1/3 acima do mínimo legal - 2 anos de reclusão -, o que perfaz 2 anos e 8 meses de reclusão.

Presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.

Assim compenso a agravante da reincidência e a atenuante da confissão e mantenho a pena base aplicada - 2 anos e 8 meses de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

No que tange à pena de multa, pelas mesmas razões, fixo-a em 1/3 acima do mínimo legal - 10 dias-multa - o que perfaz 13 dias-multa, compensando a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo em 13 dias-multa.

O réu é reincidente e encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto, quando da prática do delito, deixando claro que nenhum regime brando é capaz de freá-lo. Assim, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante a reincidência.

Deixo de aplicar o sursis, do artigo 77, do Código Penal, ante a reincidência.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO MARLON SOARES BUENO DOS SANTOS à pena de 2 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 13 dias-multa, por ter ele infringido o artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

O réu permaneceu preso durante o processo e assim deverá aguardar o trânsito em julgado, já que não houve alteração da situação, bem como, em razão da reincidência.

O réu encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto, quando da prática do delito.

Portanto, em liberdade, o réu que não exerce atividade lícita, poderá, mais uma vez, voltar a delinquir, como no caso em comento, colocando a sociedade em risco. Anoto que, além deste feito, MARLON está preso em virtude de outro, no qual foi decretada sua prisão preventiva, sob a acusação de homicídio qualificado, praticado dias antes dos fatos ora apurados (Autos no.1500815-24.2022).

Comunique-se o local onde encontra-se recolhido.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Expeça-se guia de execução provisória.

No mais, cumpram-se as NSCGJ.

P.I.C.

Registro, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA